

1500420-30.2021.8.26.0022

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fabiola Brito do Amaral

Comarca: Amparo

Foro: Foro de Amparo

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... interprete como delitos equivalentes um roubo à mão armada e outro roubo à mão armada acrescido de concurso de pessoas. Em verdade, o intuito da reforma penal foi justamente o de aumentar a censura da lei aos casos em que o assaltante se utiliza de arma de fogo. Aliás, tal crime majorado passou a integrar o rol dos hediondos (conforme artigo 1º, inciso II, "b", da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Amparo

Foro de Amparo

2ª Vara

Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 55, Amparo - SP - cep 13900-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500420-30.2021.8.26.0022 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500420-30.2021.8.26.0022

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adrian Guilherme de Oliveira

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabiola Brito do Amaral

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu representante legal, ofereceu denúncia contra ADRIAN GUILHERME DE OLIVEIRA, já qualificado, dando-o como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, pela prática do fato delituoso descrito na peça vestibular acusatória, nos seguintes termos (fls. 77/78):

"Narram os inclusos autos de inquérito policial que, no dia 31 de janeiro de 2021, por volta das 01h30, na Rua Sebastião, Jardim São Lourenço, nesta cidade e Comarca de Amparo, ADRIAN GUILHERME DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 25/28, previamente vinculado e agindo em unidade de desígnios em três pessoas desconhecidas, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em face da vítima Marcos Marcio dos Santos, uma carteira, contendo documentos pessoais e cartões bancários da vítima".

A denúncia foi formalmente recebida em 02 de fevereiro de 2022 (fls. 80/81). O acusado foi devidamente citado (fl. 106) e apresentou resposta à acusação (fls. 116/117).

No decorrer da instrução processual realizou-se a oitiva da vítima e de uma testemunha arrolada em comum pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado. Em alegações finais, o representante do Ministério Público entendeu estarem

devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito, bem como a responsabilidade criminal do réu, pugnano por sua condenação nos termos da peça exordial acusatória.

Por sua vez, em alegações finais, a defesa do acusado requereu a sua absolvição. Argumentou, inicialmente, que o auto de reconhecimento fotográfico elaborado na fase inquisitiva é nulo, vez que não observou os requisitos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal. Entende que tal nulidade alcança, inclusive, o reconhecimento posterior, vez que este já estaria maculado. Quanto às provas, sustentou não haver demonstração suficiente da autoria, especialmente em razão das contradições apresentadas pela vítima (fls. 155/161).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal procede.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), relatório de investigações (fls. 05/07), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 08/12) e pela prova oral coligida na instrução, que atesta a efetiva existência do evento.

A autoria é igualmente certa e recai sobre o acusado. Consta dos autos que o Sr. Marcos Marcio dos Santos (vítima) trabalha como motorista de aplicativo, estando vinculado à empresa "Car Mobile".

Como se sabe, a dinâmica dos transportes é bastante prática: o cliente acessa o aplicativo pelo celular e solicita uma corrida, escolhendo algum dos motoristas disponíveis. Se o motorista aceitar a solicitação, vai buscar o passageiro no local previamente anotado no aplicativo.

Pois bem. Na data dos fatos, já era madrugada quando a vítima recebeu uma solicitação de transporte. O passageiro esperaria, em tese, no ponto de ônibus próximo à Igreja São Sebastião. Ocorre que Marcos chegou ao local e não encontrou ninguém, razão pela qual estacionou o veículo e entrou em contato com a "Central" da empresa.

A atendente pediu que a vítima aguardasse, pois iria estabelecer contato com o solicitante. Foi justamente esta a ocasião do crime. Na verdade, há uma enorme suspeita de que a solicitação em si tenha sido uma armadilha à vítima - embora os investigadores ainda não tenham comprovado esta tese.

O fato é que, enquanto aguardava o retorno da atendente, Marcos foi surpreendido com a aproximação repentina de quatro criminosos, dois de cada lado do veículo. Um deles apontou uma arma de fogo pela janela, ao passo que outro anunciou o assalto e o mandou ficar calado.

Enquanto um assaltante mantinha a arma apontada, os demais foram subtraindo objetos diversos pelas janelas do veículo. Um deles chamou a atenção da vítima, vez que estava mais próximo e não havia se preocupado em cobrir o rosto. Aliás, este indivíduo específico foi quem debruçou o corpo pela janela no motorista (chegando ainda mais perto) e subtraiu a chave do carro. Por fim, os criminosos se evadiram para direções opostas.

Poucos dias após o início das investigações, ocorreu um novo fato que intrigou os policiais civis. Três indivíduos invadiram um estabelecimento comercial armados e renderam as vítimas. No local, promoveram agressões e ameaças, subtraindo diversos objetos. Ocorre que, desta vez, dois deles acabaram sendo presos em flagrante. Um deles era ADRIAN - ora acusado.

Os investigadores notaram uma série de semelhanças entre os dois casos, a começar pelo fato de que os locais e as datas dos crimes eram muito próximos. Nas duas ocorrências, os criminosos agiram em bando e promoveram a ameaça com uma arma de fogo.

E mais: no caso ora apurado, os policiais tentaram fazer o rastreamento dos criminosos através do aparelho celular da vítima, que havia sido levado. O rastreamento os levou até uma propriedade rural, onde obtiveram a informação de que os assaltantes teriam fugido pelo matagal próximo (fls. 44/45). Curiosamente, no roubo ocorrido posteriormente, os assaltantes também se dirigiram ao matagal - local em que acabaram sendo presos (conforme autos nº 1500068-88.2021, que teve a sentença confirmada recentemente pelo TJSP).

Ressalte-se, ainda, que além de todas estas semelhanças, a descrição fornecida pela vítima coincidia exatamente com as características de ADRIAN – que foi preso em flagrante no roubo seguinte. Em vista disso, os investigadores de polícia decidiram convidar a vítima a fazer um reconhecimento fotográfico. Após ter acesso às fotografias de algumas pessoas, Marcos apontou imediatamente para a figura de ADRIAN, reconhecendo-o como sendo um dos autores do crime – justamente aquele que estava sem cobertura no rosto (fls. 08/12).

A maior insurgência da defesa técnica em suas alegações finais diz respeito a uma suposta nulidade do reconhecimento fotográfico. Isso porque, segundo a defesa, não teria havido o atendimento ao procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Equivoca-se a defesa. O referido dispositivo legal prevê, basicamente, duas providências: 1ª) A vítima (ou a pessoa que irá proceder ao reconhecimento) será convidada a descrever a pessoa que deve ser reconhecida; e 2ª) A pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada ao lado de outras, o que pode ser feito por meio de fotografias quando houver necessidade.

Conforme se observa pela análise das provas, as duas providências foram garantidas no reconhecimento efetuado na fase inquisitiva. O investigador ouvido em Juízo afirmou, com convicção, que a vítima havia fornecido a descrição de um dos autores do crime. Além disso, foram apresentadas à vítima fotografias de ao menos quatro sujeitos (fls. 08/12).

A prova oral produzida na instrução somente reforçou a autoria.

Marcos Márcio dos Santos, a vítima, relatou que trabalha como motorista de aplicativo. Na ocasião dos fatos, alguém solicitou uma corrida, a qual ocorreria do bairro São Sebastião até o bairro Jardim Figueira. Se dirigiu ao local, mas não havia ninguém esperando. Deste modo, entrou em contato com a Central e esta ficou de contatar o passageiro. Pouco depois, chegaram quatro jovens, sendo dois pelo lado do motorista e dois do lado do passageiro. Um deles apontou a arma de fogo, ao passo que o outro falou: “Perdeu!”. Ia saindo do veículo, mas eles disseram que não queriam o carro. Um deles colocou o corpo pela janela e pegou a chave do veículo, enquanto outro pegou sua carteira do outro lado. Eles também subtraíram cerca de R\$ 250,00. Posteriormente, reconheceu o sujeito que colocou o corpo no interior do veículo e pegou a chave, vez que este estava com o “rosto limpo” e não o cobriu em nenhum momento.

Encerrado o depoimento, a vítima teve oportunidade de avistar novamente o acusado, desta vez por meio da videoconferência. Assim como fizera anteriormente, reconheceu ADRIAN com bastante convicção como sendo um dos autores do crime.

Paulo Gonçalves Ferreira, investigador de polícia, também foi ouvido. Revelou que, poucos dias após os fatos, ocorreu um outro roubo muito próximo ao local, em uma borracharia. Nesta ocasião, dois sujeitos foram presos em flagrante e um deles apresentava características muito semelhantes a um dos autores do primeiro roubo. Diante disso, apresentou diversas fotografias à vítima e ela reconheceu o ADRIAN como sendo um dos criminosos. Explicou que o acusado já era bastante conhecido nos meios policiais.

De fato, além do roubo posterior (que já foi mencionado), ADRIAN respondeu a uma série de atos infracionais durante sua adolescência, quase sempre por motivos graves (conforme fl. 06).

Não obstante a clareza das provas, o réu optou por negar o crime. ADRIAN afirmou ter praticado apenas o assalto da borracharia, ocorrido em outra data. Questionado sobre outros processos que já respondeu, além daquele da borracharia, alegou que é inocente em todos eles.

Referida versão, entretanto, não encontra qualquer suporte no contexto fático-probatório constante dos autos. Nota-se que a negativa do réu se mostrou bastante simplória, sem a indicação de álibi, testemunhas ou outras provas. Nem sequer soube explicar o porquê a vítima o reconheceu convictamente por duas vezes.

Já com vistas à aplicação da pena, verifico que ambas as majorantes restaram suficientemente comprovadas.

Quanto ao concurso de agentes, a vítima afirmou expressamente a existência de quatro criminosos, os quais agiram simultaneamente durante o assalto. Ressalte-se

que, quanto maior o número de criminosos, mais impossibilitada se torna eventual reação por parte da vítima. Ademais, é indiferente que os demais assaltantes não tenham sido identificados até o momento.

No tocante ao uso da arma de fogo, denota-se que esta foi determinante para o sucesso da empreitada criminosa. Marcos afirmou que, durante toda a ação, um dos assaltantes permaneceu com a arma apontada para ele.

O fato de a arma não ter sido apreendida não pode beneficiar o criminoso. Em outras palavras, uma vez comprovada a utilização do artefato, é ônus defensivo demonstrar a sua ineficácia.

A doutrina é uníssona neste sentido: "A materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida" (NUCCI, Código Penal Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 13ª Ed., págs. 817/818).

A jurisprudência, igualmente, é pacífica: "O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes" (STJ - AgRg no REsp 1773075/SP, 5ª T., rel. Ministro Felix Fischer, j. 26.02.2019).

Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório amealhado aos autos permite concluir que o réu efetivamente praticou o delito, nos termos descritos na denúncia. Isso decorre a partir da análise e valoração dos diversos elementos de convicção carreados aos autos, especialmente pelos depoimentos e reconhecimentos. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva formulada na denúncia para CONDENAR ADRIAN GUILHERME DE OLIVEIRA como incurso nas sanções previstas no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal. Em razão disso passo a dosar a pena, observando o disposto no artigo 68 do Código Penal.

Analizadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada havendo a se valorar. Não possui maus antecedentes, tecnicamente. O motivo do delito se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já punido pelo próprio tipo, sendo que suas consequências são desconhecidas.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Presente a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, vez que o réu contava com menos de 21 anos na data dos fatos. Entretanto, deixo de atenuar a reprimenda, vez que esta já se encontra no mínimo legal - em conformidade com a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Inexistem circunstâncias agravantes, bem como não estão presentes causas de diminuição de pena.

Por outro lado, encontra-se presente a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas (inciso II, do artigo 157, §2º, do Código Penal). Desta maneira, aumento a reprimenda do réu em 1/3 (um terço).

Vislumbra-se, ainda, outra causa de aumento, desta vez em razão da utilização de arma de fogo (§2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal). Por esta razão, aumento novamente a pena do acusado, agora em 2/3 (dois terços).

A respeito da aplicação cumulativa e sucessiva das causas de aumento, reputo ser plenamente possível, especialmente em vista do princípio constitucional da isonomia. O §2º-A do artigo 157 do Código Penal foi instituído pela Lei nº 13.654/18, não prevendo um intervalo de aumento; ao contrário, estabelece um aumento fixo (de 2/3) para os casos em que o agente se utilizar de uma arma de fogo.

Não é razoável crer que o legislador interprete como delitos equivalentes um roubo à mão armada e outro roubo à mão armada acrescido de concurso de pessoas. Em verdade, o intuito da reforma penal foi justamente o de aumentar a censura da lei aos casos em que o assaltante se utiliza de arma de fogo. Aliás, tal crime majorado

passou a integrar o rol dos hediondos (conforme artigo 1º, inciso II, "b", da Lei nº 8.072/90).

No caso dos autos, o duplo aumento se mostra justificado e necessário para a mais justa valoração da pena, na medida em que o caso concreto demonstrou maior reprovabilidade da conduta. Note-se, por exemplo, que os assaltantes não apenas exibiram o artefato, mas também chegaram a apontar a arma de fogo em direção à vítima – mantendo-a desta forma até o término da ação. Além disso, o concurso de agentes não foi simples (de apenas duas pessoas), mas considerável, vez que quatro assaltantes agiram ao mesmo tempo, o que eleva a reprovabilidade da majorante. Vale dizer que a aplicação de aumentos sucessivos de pena, como no caso dos autos, vem sendo considerada legítima pelo Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) A Corte de origem, ao condenar o acusado nas sanções do art. 157, §§2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, do CP, aplicou, primeiro, o aumento de 1/3 (um terço), em relação ao concurso de agentes e, posteriormente, majorou a reprimenda em 2/3 (dois terços), em razão do emprego de arma de fogo. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. (...) É legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito" (STJ – AgRg no AREsp 1942931/SP, 5ª T., rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.10.2021).

E ainda:

"Entende este Tribunal Superior que o art. 68 do Código Penal permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que mediante concreta fundamentação das instâncias ordinárias. Precedentes. Na hipótese em apreço, observa-se que o Tribunal de origem fundamentou de forma concreta o emprego cumulativo das majorantes previstas no §2º, incisos II e VII, e no §2º-A, inciso I, ambas do art. 157 do Código Penal, uma vez que o crime de roubo foi praticado por 3 agentes, 'número superior ao necessário para majorar o delito pelo concurso de pessoas', com emprego de arma branca e de fogo, afigurando-se correta a incidência separada e o incremento sucessivo das causas de aumento" (STJ – AgRg no HC 679706/SC, 6ª T., rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, j. 09.11.2021).

Assim, não havendo outras causas modificativas, fixo e torno definitiva a pena do réu em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60 do Código Penal.

Em face do que dispõem o artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, e o artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/69, determino o regime fechado para início do cumprimento de pena.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, uma vez que não estão presentes os requisitos legais, sobretudo em face da hediondez do ato praticado.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, além de não ter havido pedido expresso por parte do Ministério Público.

Expeça-se a devida certidão de honorários ao Patrono nomeado por meio do convênio DPE/OAB, na proporção dos serviços prestados (fl. 107).

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

1) Expeça-se a guia de execução do réu ou, caso transite em julgado esta decisão somente à acusação, expeça-se guia de execução provisória, para seu devido encaminhamento ao estabelecimento prisional definido.

2) Em cumprimento ao disposto no artigo 71, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua

devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do contido no artigo 15, III, da Constituição Federal.
3) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu. Custas na forma da Lei.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Amparo, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA